

0000243-85.2018.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... indicam que o acusado se dedicava ao tráfico com habitualidade. Ademais, o acusado ostenta antecedentes e é reincidente, o que indica envolvimento corriqueiro e habitual na prática de crimes, inclusive o de tráfico de drogas pelo qual já foi condenado em outro processo, elementos estes que afastam a caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000243-85.2018.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000243-85.2018.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONILSON CANTANHEDE PINHEIRO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RONILSON CANTANHEDE PINHEIRO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na tarde de 4 de abril de 2017, por volta das 14h00min, na Estrada Municipal Riolândia X Cardoso, Penitenciária João Batista de Santana, na cidade de Riolândia, nesta comarca de Paulo de Faria, RONILSON CANTANHEDE PINHEIRO, qualificado a fls. 42/44, ocultava para fins de tráfico 74,02g de maconha, acondicionadas em 65 porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 15/17). Segundo se apurou, o denunciado ocultou a droga acima mencionada na costura de uma de suas cuecas, juntamente com 2 chips para celular e 1 fone de ouvido. Durante o procedimento de transferência de Ronilson do Pavilhão III para o Pavilhão II, agentes penitenciários que realizavam revista em seus pertences encontraram o entorpecente no fundo falso de sua cueca. Algumas porções da droga estavam

envolvidas em papéis com anotações indicando controle de comércio de drogas e de armas para diversos Estados do país (Laudo Pericial de fls. 18/23). A expressiva quantidade de droga apreendida e a maneira como estava embalada, bem como as anotações encontradas, denotam que a mercadoria se destinava ao tráfico no interior do estabelecimento prisional. Ante o exposto, denuncio RONILSON CANTANHEDE PINHEIRO como incurso nos artigos 33, caput c/c artigo 40, III da Lei 11.343/06 e, requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, notificando-se o acusado para o oferecimento de defesa prévia, seguindo-se com o recebimento da denúncia, citando-o e intimando-o para o interrogatório e instrução, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se até a final condenação.

O acusado foi notificado (fl. 160).

Apresentou defesa prévia (fls. 171-172).

A denúncia foi recebida (fls. 181-186).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 04 de novembro de 2022, foram ouvidas as testemunhas Ivan Bertuolo Peres e Rogério Antônio da Costa Piva, bem como interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, nos termos da denúncia, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento do tráfico privilegiado e o regime inicial fechado para cumprimento inicial da pena.

A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, aduzindo que a versão acusatória vem encampada apenas em elementos probatórios relacionados aos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários. De forma subsidiária, postulou pela fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime inicial mais benéfico de cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04-06), Autos de Exibição/Apreensão (fl. 07), Laudo Pericial (fls. 16-18) e Termo de Depoimento (fls. 40/41), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A testemunha Ivan Bertuolo Peres, agente penitenciário, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que mudaram os presos que estava no pavilhão dois para o pavilhão três, a fim de que houvesse uma reforma naquele. Disse que quando os detentos foram voltar do pavilhão três para o pavilhão dois, todos os sentenciados foram revistados, e no fundo falso da cueca do acusado foram encontradas as substâncias entorpecentes, dois chips e um fone de ouvido. Questionado, confirmou que a cueca que continha as substâncias em seu fundo falso foi localizada junto dos pertences do acusado, que ele mesmo vinha trazendo na mão. Questionado, disse que o acusado não apresentou justificativa, mas disse que se estava nas suas coisas era dele. Por fim, confirmou que o agente penitenciário que encontrou a substância foi o Rogério Antônio da Costa Piva. Questionado pela defesa, aduziu que mais apreensões foram realizadas no dia, mas sustentou que cada um dos detentos carregava seus próprios pertences.

A testemunha Rogério Antônio da Costa Piva, agente penitenciário, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que no dia dos fatos estava realizando uma transferência de detentos na unidade, de um pavilhão para o outro, e que cada um dos detentos que era transferido passava por revista. Aduziu que nos pertences do acusado foram encontrados, no fundo falso de uma cueca, as substâncias entorpecentes, além de chip de celular e fones de ouvido. Questionado, confirmou que as substâncias entorpecentes foram encontradas junto aos pertences do acusado. Disse que os detentos eram transferidos de dez em dez, e que o acusado assumiu que as drogas lhe pertenciam.

Destaco, de pronto, que os depoimentos dos agentes penitenciários retro transcritos se revestem de inequívoca validade, eis que colhidos em juízo sob o manto do princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal. Ademais, os agentes não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos

processos de cuja fase investigatória tenham participado no exercício das funções. Assim cumpre dar validade aos depoimentos das testemunhas de acusação inquiridas no curso da instrução criminal. Essa é a orientação que se colhe da jurisprudência, como se infere da leitura da ementa do aresto que segue, in verbis:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016);

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e autoria comprovadas Apelante flagrado no momento em que entregava estupefaciente para consumo do corréu, ambos custodiados em Penitenciária Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Provas incriminatórias consistentes Testemunha arrolada pela Defesa que não infirmou as responsabilidades penais dos acusados - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS VALIDADE Os testemunhos dos agentes penitenciários têm validade como quaisquer outros Depoimentos coerentes Condenação mantida Crimes configurados - Sentença condenatória mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00105897920078260269 SP 0010589-79.2007.8.26.0269, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 15/12/2011, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/12/2011);

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - FARTA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Estando provadas a materialidade e a autoria delitiva, verificando-se, ainda, o intuito de tráfico da droga apreendida dentro da unidade prisional, é devida a condenação do réu; 2. Os testemunhos de agentes penitenciários, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los; 3. Recurso não provido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3690106 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 06/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2016);

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Prova inequívoca de que a ré tentou ingressar com maconha no estabelecimento prisional. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. O depoimento dos agentes da lei tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. Isentar-se o réu da multa prevista também é medida descabida, vez que não cabe ao julgador deixar de aplicar imposição legal. No juízo da execução é que a miserabilidade do condenado pode ser examinada para fim de ser concedida a isenção ou o parcelamento. Apelo improvido. (TJ-RS - APL: 70069660983 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/08/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2016).

Conforme se evidenciou dos testemunhos prestados pelos agentes penitenciários, em revista que estava sendo realizada na unidade em razão da transferência dos detentos de um pavilhão para o outro, por conta de obras no seu interior, foi localizado nos pertences do acusado, no fundo falso de uma cueca, 65 invólucros com substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, cuja natureza restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 16-18. Os depoimentos prestados pelos agentes foram firmes, harmônicos e afiguram-se idôneos o suficiente, para demonstrar com clareza a conduta ilícita levada a efeito pelo acusado, que na

oportunidade foi encontrado na posse das substâncias entorpecentes, e assumiu a propriedade das mesmas, segundo depoimento prestados pelos agentes que depuseram em juízo.

Agregado a isso, em razão da quantidade da substância apreendida e a forma como estava acondicionada, devidamente fracionadas e prontas para uso, indicam, a toda evidência, que destinavam-se à comercialização. Portanto, considerando a quantidade da substância apreendida, de 46,01 gramas, já fracionadas em 65 porções prontas para o uso, e para a venda, entendo que destinava-se à comercialização. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria comprovadas pela apreensão das substâncias entorpecentes (10 tijolinhos de maconha, pesando 27,30 gramas), em porções prontas para a venda, dispensadas pelo réu quando do fato, em local de tráfico, quantidade incompatível com o mero consumo próprio e com as condições econômicas do réu, que não demonstrou exercer qualquer atividade lícita, evidenciando a destinação da droga ao tráfico ilícito. (...) A circunstância de ser o acusado, também, usuário de drogas não afasta a prática do delito. Desnecessária, nesse contexto, prova presencial da mercancia. O regime inicial, em face da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, reconhecida pelo STF, deve observar o disposto no art. 33 do CP, estando, na espécie, justificado o regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, do CP. Apelo improvido. (TJ-RS - ACR: 70049990120 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 15/12/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2016); Apelação criminal - Tráfico de drogas- Sentença condenatória. Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, em face da inexistência de Maus Antecedentes, bem como de aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, finalmente, de fixação de regime inicial aberto, considerando-se o período em que ficou preso provisoriamente. Materialidade e autoria comprovadas- Prisão em flagrante delito. Apreensão de 27 invólucros de maconha com o réu (peso: 26,27 gramas). (...) Não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que a quantidade da droga e as circunstâncias evidenciam que o réu se dedicava à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido, por ser o único compatível com o delito em tela. (...). (TJ-SP - APL: 00095761320148260071 SP 0009576-13.2014.8.26.0071, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 27/10/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2016).

Em suma, o acervo probatório mostra-se idôneo e apto a comprovar o envolvimento do acusado na prática do crime, que com sua conduta, de ter em depósito mais de 46 gramas de maconha no interior do estabelecimento prisional (fl. 07), prontas para o uso, incorreu na prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo exigida a venda de entorpecente a terceiro para que ocorra a consumação deste delito. Nesse sentido, entende a jurisprudência: Tráfico de entorpecentes. Réu que, submetido à revista para entrar em penitenciária a fim de visitar seu irmão, é surpreendido na posse de uma porção de maconha, com peso aproximado de 6,76 gramas, escondida em sua cueca. Prova oral hábil. Palavras dos agentes penitenciários coerentes e harmônicas. Circunstâncias da prisão evidenciando que a droga seria entregue para o consumo de terceiros e impossibilitando a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Versão do réu isolada e que não convence.

Condenação de rigor. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bem reconhecida. Penas que não comportam reparo e já beneficiaram o acusado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, inviável. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 00013310520158260224 SP 0001331-05.2015.8.26.0224, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 08/02/2017, 7ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/02/2017); APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA JÁ QUE EMBASADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE CERCA DE QUARENTA E CINCO GRAMAS DE "MACONHA" ALOCADAS NO INTERIOR DA CAVIDADE VAGINAL DA INSURGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA NA CONDUTA PERPETRADA PELA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª C. Criminal - 0039437-24.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 25.05.2020). (TJ-PR - APL: 00394372420198160014 PR 0039437-24.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2020).

Saliento que a versão prestada pelo acusado de que alguém teria colocado, indevida e clandestinamente, tais substâncias juntamente com seus pertences não merece acolhimento, na medida em que não esboçou reação nesse sentido quando foi flagraado na posse das substâncias, mas pelo contrário, assumiu perante os agentes penitenciários que a substância encontrada em meio a seus pertences lhe pertencia. Por fim, e considerando que a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer causa que pudesse justificar a conduta do acusado, ou ainda, isenta-lo de pena, entendo que a procedência da pretensão punitiva é medida de rigor..

Considerando a certidão de antecedentes acostada aos autos, verifico que o acusado ostenta antecedentes e é reincidente, circunstâncias que serão examinadas na dosimetria da pena. Ademais, considerando que o crime ocorreu dentro de estabelecimento prisional e não nas suas imediações, entendo que o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é maior, a denotar uma maior audácia e destemor, posto que nem mesmo a restrição de sua liberdade em estabelecimento destinado à sua ressocialização e de vigilância constante, foi capaz de frear seu ímpeto criminoso, na medida em que continua a cometer crimes mesmo já estando a cumprir sanção penal. Assim, entendo por bem majorar a pena do acusado em metade, o que se mostra proporcional e razoável à gravidade de sua conduta, diante de seu destemor e total desrespeito pela figura do Estado. Assim entende a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESOLUÇÃO 890/2019. VARA DE INQUÉRITOS. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA CRIMINAL DE CONTAGEM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E PRECLUSÃO. INQUIRição DAS TESTEMUNHAS PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA DE TRÁFICO. CONSUMAÇÃO COM O TRANSPORTE. FRAÇÃO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO. CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. A Resolução 890/2019 criou nova Vara em Contagem, competente para análise de feitos de Violência Doméstica e Familiar contra mulher e de Inquéritos. Cessada a fase das investigações preliminares e não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecida a denúncia, a causa deve ser distribuída dentre as varas criminais da comarca. 2. O TJMG tem atribuição para dispor sobre a organização judiciária no Estado, buscando maior efetividade e celeridade no julgamento das demandas. 3. Inexiste irregularidade ou perplexidade no encaminhamento do feito para distribuição entre varas criminais, igualmente competentes, pois a Vara de Inquéritos tem competência delimitada pelo oferecimento da denúncia, em casos que não se tratam de violência doméstica. 4. A inquirição das testemunhas diretamente

pelo juiz e antes das partes constitui nulidade de natureza relativa, que reclama a prova do prejuízo para ser declarada. Ausente prejuízo, não se declara a nulidade. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, revelando-se incabível a absolvição. 6. Tratando-se o tráfico de crime de conteúdo múltiplo e forma variada, o transporte da droga consuma o delito, ainda que o fim visado pela ré fosse entregá-la a terceiro, dentro da Penitenciária, e não tenha alcançado seu objetivo final, que seria mero exaurimento da conduta. 7. A aplicação de fração superior à mínima, na causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, se justifica em virtude de a acusada ter ingressado em Penitenciária de Segurança Máxima, denotando maior destemor de sua conduta, todavia, a fração intermediária de 1/2, mostra-se mais proporcional, suficiente e necessária, não só a reprovação do crime, mas visando também à ressocialização da agente, do que a máxima de 2/3. 8. Presume-se a hipossuficiência da agente defendida pela Defensoria Pública, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJ-MG - APR: 10079190180889001 Contagem, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021).

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42).

No caso, o delito é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

DOSIMETRIA

1ª FASE. PENA BASE

Na primeira fase, verifico que o acusado possui antecedentes, pois restou devidamente condenado nos autos do processo de nº 0000595-52.2016.8.26.0482, conforme se verifica de certidão de fls. 228-233. Inexistem informações nos autos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao crime. Por sua vez, a natureza e quantidade das drogas corroboram a caracterização do tráfico, devendo ser valoradas na terceira fase e para a fixação do regime.

Diante do exposto, considerando os antecedentes do acusado, a pena-base deve se afastar do mínimo legal. Assim, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do código Penal, na medida em que o acusado foi condenado pela prática de crime por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 7031529-74.2014.8.26.0050, há menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento. Diante disso, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Na terceira fase, considerando as circunstâncias do crime, ou seja, a expressiva quantidade de droga encontrada, já devidamente fracionadas em trouxinhas e prontas para a comercialização, bem como, a prática do crime no interior de unidade prisional, local de constante vigilância, indicam que o acusado se dedicava ao

tráfico com habitualidade. Ademais, o acusado ostenta antecedentes e é reincidente, o que indica envolvimento corriqueiro e habitual na prática de crimes, inclusive o de tráfico de drogas pelo qual já foi condenado em outro processo, elementos estes que afastam a caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). Sobre o assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU QUE É REINCENTE E OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. (...) Assim, tendo em vista que o incremento de 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa foi indevido, a pena intermediária deve ser redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pena que deve ser mantida na terceira etapa, vez que não incide, na espécie, a minorante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. 5. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, II, III, do Código Penal, vez que a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0117554-52.2016.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de julho de 2019 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (TJ-CE - APL: 01175545220168060001 CE 0117554-52.2016.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 23/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2019);

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06)- SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO ACOLHIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RÉU OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCENTE, ALÉM DE EXISTIREM DENÚNCIAS SOBRE O SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO - DOSIMETRIA MANTIDA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0007170-40.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - J. 31.08.2020) (TJ-PR - APL: 00071704020188160044 PR 0007170-40.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2020);

É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020);

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. (AgRg no HC 638.977/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021);

In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (02 tabletes e 28 porções menores de maconha, 13 pinos de cocaína e 56 porções de crack - e-STJ fl. 31), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (AgRg no HC 631.293/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021);

As instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, consideraram, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao narcotráfico, o que afasta a pretendida incidência do redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg nos EDcl no HC 611.066/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

Faz-se presente a causa de aumento de 1/6 a 2/3, e referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Como o acusado foi flagrado na posse de droga dentro da unidade prisional (e não nas imediações), entendo que sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual se justifica a aplicação da fração de aumento em metade (1/2), o que resulta em 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e o pagamento de 1020 dias-multa, pena que torno definitiva.

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena. Pela presença da gravidade concreta da conduta, dada pelos elementos expostos na terceira fase da dosimetria, em especial, pelo crime ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional, e considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, deve ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, na forma do art. 33, §2º, a, do Código Penal, Súmula 269 do STJ (analogicamente) e Súmula 719 do STF.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Pelo montante da pena (maior que 4 anos), incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP)

O acusado responde ao processo recluso, e no presente caso, inexistem motivos para sua colocação em liberdade, posto que restou devidamente comprovado seu comportamento típico, ilícito e culpável consistente na prática do crime de tráfico de drogas, o qual admite-se a decretação da prisão preventiva. Vale destacar que o acusado cometeu crime contra a saúde pública e no interior de estabelecimento prisional, o que denota a gravidade mais elevada de sua conduta. Ademais, é contumaz na prática de crimes, de diversas naturezas, seja contra o patrimônio, seja no que diz respeito ao tráfico de drogas pelo qual já restou condenado em outro processo, a indicar que possui conduta habitual na prática de crimes, não fazendo bom uso de sua liberdade. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva afigura-se medida indispensável, não apenas para garantir a aplicação da lei penal, mas para garantir a ordem pública, evitando que venha a incorrer novamente na prática de crimes, afigurando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed.,

2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar RONILSON CANTANHEDE PINHEIRO à pena de 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e ao pagamento de 1020 dias-multa no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06, e art. 61, I, do Código Penal.

Proceda-se com a destruição da substância apreendida e amostras guardadas, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/2006.

Mantida a prisão preventiva, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se o mandado, a guia (art. 467 a 474 das NSCGJ), os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ) e a certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio (em sendo o caso).

P.I.C.

Paulo de Faria, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA